RESUMÉ — Odměna insolvenčního správce

313/2007 Sb.

Zdrojové znění: 1. 10. 2024.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví odměnu a náhrady správce podle způsobu a průběhu insolvenčního řešení.

Zásady a nosné koncepty: Vazba odměny na zákonný způsob činnosti, náhrada účelných výdajů a soudní kontrola.

Systematika: Konkursní, reorganizační a oddlužovací odměna, zvláštní případy a hotové výdaje.

Subjekty a objekty: Insolvenční správce, insolvenční soud a majetková podstata.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhláška č. 313/2007 Sb. provádí § 38 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Sazbu je třeba vztáhnout ke způsobu řešení a přechodným ustanovením; nejde o obecnou smluvní odměnu.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 1–3 a § 5–7: Konkursní odměna rozlišuje výtěžek zajištěného majetku a výtěžek pro nezajištěné věřitele. Reorganizace používá měsíční odměnu podle obratu. Oddlužení kombinuje časovou složku s odměnou za zpeněžení a přezkum; společný návrh manželů a přerušení mají zvláštní úpravu. Náhrady výdajů se posuzují samostatně.

Podklad: 313-2007-Sb vyhlaska o odmene insolvencniho spravce.pdf • 4 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 218 slov resumé včetně úvodu z 1911 slov vyčištěného podkladu (11,41 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.